

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1946/2535

นางกิมจ้อ เหลืองศิริวรรณ
นายสวาท สำแดงภัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60 วรรคสอง, มาตรา 86, มาตรา 90, มาตรา 94

โจทก์มอบอำนาจให้ อ.ฟ้องคดีแทนโดยแนบภาพถ่ายหนังสือมอบ-อำนาจมา
ท้ายฟ้อง แต่กลับนำสืบว่าภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องมิใช่ภาพถ่าย-หนังสือ
มอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ เป็นภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีอื่น ส่วนภาพถ่าย
หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้โจทก์ได้แนบไปท้ายฟ้องคดีอื่นสลับกัน โดยโจทก์
นำสืบต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจทั้งสองฉบับประกอบคำเบิกความของ อ.ว่า โจทก์
มอบอำนาจให้ อ.ฟ้องคดีนี้จริง เช่นนี้ ภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องและ
ต้นฉบับย่อมมิใช่หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ ส่วนต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจให้
ฟ้องคดีนี้ก็มิได้มีการส่งสำเนาต่อหน้าตาม ป.วิ.พ. มาตรา 90 จึงรับฟังเป็นพยาน
หลักฐานไม่ได้ ตามมาตรา 86 โจทก์จึงไม่มีพยานเอกสารมาแสดงให้เห็นถึงการมอบ
อำนาจให้ฟ้องคดีนี้ทั้งคำเบิกความของ อ.ก็เป็นพยานบุคคลจะรับฟังแทนเอกสารมิได้
ต้องห้ามตามมาตรา 94 (ก) ประกอบมาตรา 60 วรรคสอง ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่า
โจทก์มอบอำนาจให้อ.ฟ้องคดีนี้แทนโจทก์

โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท คืนจากจำเลย โดยมอบอำนาจให้นายอำนาจ ลือขจร ดำเนินคดีแก่จำเลยแทนตามหนังสือมอบ-อำนาจท้ายฟ้อง

จำเลยให้การว่า โจทก์ฟ้องคดีก่อนถึงวันที่ตามหนังสือมอบอำนาจจึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์แล้วบางส่วน คงค้างชำระอยู่เพียง ๕,๕๓๔.๖๖ บาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ตามฟ้องแก่โจทก์ โดยให้หักหนี้ที่จำเลยชำระแล้วจำนวน ๒,๕๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ให้โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีได้ความตามคำฟ้องโจทก์ว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายอำนาจฟ้องคดีตามภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนฉบับลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๑ ท้ายฟ้อง นายอำนาจยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๑ ต่อมาก่อนวันขึ้นสองสถานโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องต่อศาลชั้นต้นว่า เสมียนทนายพิมพ์ พ.ศ.เกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจตามภาพถ่าย-หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเป็น พ.ศ.๒๕๓๑ ผิดไป ขอแก้ไขเป็น พ.ศ.๒๕๓๐ ตามที่ถูกต้อง ศาลชั้นต้นไม่อนุญาต จึงเป็นกรณีที่โจทก์ยืนยันตามคำฟ้องว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้นายอำนาจฟ้องคดีนี้ตามภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนท้ายฟ้องเพียงแต่ระบุ พ.ศ.ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวผิดไป ประเด็นแห่งคดีจึงเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจฉบับดังกล่าวเท่านั้น แต่ทางพิจารณาโจทก์ก็นำสืบนายอำนาจเป็นพยานเพียงปากเดียวว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้พยานฟ้องคดีนี้ตามหนังสือมอบ

อำนาจเอกสารหมาย จ.๖ ซึ่งหาใช้ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจตามภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนท้ายฟ้องไม่ได้โดยอ้างว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้พยานฟ้องจำเลยจำนวน ๒ คดี และทำหนังสือมอบอำนาจจำนวน ๒ ฉบับ ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.๖ และหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน เอกสารหมาย จ.๗ ซึ่งเป็นต้นฉบับของภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนท้ายฟ้อง พยานได้ฟ้องจำเลยทั้ง ๒ คดีในวันเดียวกัน คือคดีนี้กับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๕๕/๒๕๓๑ หมายเลขแดงที่ ๖๒/๒๖๓๑ของศาลชั้นต้น แต่โจทก์ได้ส่งภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าวไว้ท้ายฟ้องในสำนวนทั้ง ๒ คดีสลับกัน โดยส่งภาพถ่ายของเอกสารหมาย จ.๗ ไว้ในสำนวนคดีนี้และส่งภาพถ่ายเอกสารหมาย จ.๖ ไว้ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๖๒/๒๕๓๑จึงเป็นการนำสืบว่าภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนท้ายฟ้องหรือเอกสาร-หมาย จ.๗ ไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจที่โจทก์ได้ให้นายอำนาจฟ้องคดีนี้ สำหรับเอกสารหมาย จ.๖ ที่โจทก์นำสืบว่าเป็นต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้นั้น มิได้มีการส่งสำเนาต่อหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๐ จำเลยได้แถลงคัดค้านไว้แล้ว ส่วนภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องมิใช่สำเนาของเอกสารหมาย จ.๖ แต่เป็นสำเนาของเอกสารหมาย จ.๗ ดังนั้นจึงรับฟังเอกสาร-หมาย จ.๖ เป็นพยานหลักฐานไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๘๖ ส่วนต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจหมาย จ.๗ นั้น แม้จะมีการส่งสำเนาตามเอกสารท้ายฟ้อง แต่โจทก์ก็นำสืบว่ามีใช้หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้โจทก์จึงไม่มีพยานเอกสารมาแสดงให้เห็นถึงการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีนี้ ทั้งคำเบิกความของนายอำนาจก็เป็นพยานบุคคลจะนำมาสืบให้ศาลรับฟังแทนเอกสารมิได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๔ (ก) ประกอบมาตรา ๖๐วรรคสอง ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายอำนาจฟ้องคดีนี้นายอำนาจจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์

(ไพศาล รางฆาณูกร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายศักดิ์ชาย ทรงครุฑ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสิงหะ สัตยธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ